# TEST TEMA 1

JOSEP MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

**EL CUESTIONARIO CONSTA DE 100 PREGUNTAS**

**1. Según la Constitución Española, España se constituye en:**

a) Un Estado federal y parlamentario.
b) Un Estado social y democrático de Derecho.
c) Una monarquía presidencialista.
d) Una confederación de nacionalidades y regiones.

**2. ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español?**

a) Unidad, autonomía, solidaridad y justicia.
b) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
c) Legalidad, jerarquía normativa, publicidad y seguridad jurídica.
d) Soberanía, monarquía, autonomía y descentralización.

**3. La soberanía nacional reside en:**

a) Las Cortes Generales.
b) El Rey.
c) El pueblo español.
d) El Gobierno de la Nación.

**4. La forma política del Estado español es:**

a) La monarquía parlamentaria.
b) La república parlamentaria.
c) La monarquía constitucional presidencialista.
d) El Estado regional descentralizado.

**5. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y reconoce y garantiza:**

a) La soberanía de cada comunidad autónoma.
b) El derecho de autodeterminación de las provincias.
c) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas.
d) La independencia política de las nacionalidades históricas.

**6. ¿Cuál es la lengua española oficial del Estado?**

a) El castellano.
b) El español y las demás lenguas cooficiales en todo el territorio nacional.
c) El castellano y el valenciano.
d) La lengua que determine cada comunidad autónoma.

**7. La bandera de España está formada por:**

a) Tres franjas verticales: roja, amarilla y roja.
b) Tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
c) Dos franjas rojas y una blanca central.
d) Cuatro barras rojas sobre fondo amarillo.

**8. La capital del Estado es:**

a) La ciudad de Madrid.
b) La villa de Madrid.
c) La ciudad que determine una ley orgánica.
d) La sede de las Cortes Generales en cada legislatura.

**9. Los partidos políticos, según la Constitución:**

a) Forman parte de la Administración General del Estado.
b) Expresan el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular.
c) Son órganos constitucionales dependientes del Congreso.
d) Representan exclusivamente intereses profesionales.

**10. Las Fuerzas Armadas tienen como misión, entre otras:**

a) Dirigir la política interior y exterior.
b) Garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
c) Aprobar los estados de alarma, excepción y sitio.
d) Ejercer la potestad jurisdiccional militar en todo caso.

**11. ¿Qué principio garantiza la Constitución en el artículo 9.3?**

a) La objeción de conciencia.
b) La publicidad de las normas.
c) La libertad de enseñanza.
d) La inviolabilidad parlamentaria.

**12. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento de:**

a) La organización territorial del Estado.
b) El orden político y la paz social.
c) La potestad reglamentaria del Gobierno.
d) La autonomía financiera de las comunidades autónomas.

**13. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con:**

a) La costumbre constitucional interna.
b) La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por España.
c) Las instrucciones del Gobierno.
d) Los acuerdos de las comunidades autónomas.

**14. Los españoles son mayores de edad a los:**

a) 16 años.
b) 18 años.
c) 21 años.
d) 25 años.

**15. El derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social se recoge en:**

a) El artículo 12.
b) El artículo 14.
c) El artículo 17.
d) El artículo 24.

**16. El derecho a la vida y a la integridad física y moral implica que:**

a) Solo se prohíbe la tortura en tiempo de paz.
b) Nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
c) La Administración puede imponer sanciones privativas de libertad.
d) El domicilio podrá registrarse sin límites por razones de seguridad.

**17. La libertad ideológica, religiosa y de culto se garantiza:**

a) Sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
b) Solo a las confesiones inscritas en el registro correspondiente.
c) Únicamente en el ámbito privado.
d) Siempre que exista autorización administrativa previa.

**18. La detención preventiva no podrá durar más de:**

a) 24 horas en ningún caso.
b) 48 horas en todo caso.
c) 72 horas como plazo máximo, y solo el tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.
d) 5 días prorrogables por decisión policial.

**19. La entrada o registro en un domicilio requiere, con carácter general:**

a) Autorización del alcalde.
b) Consentimiento del titular o resolución judicial, salvo caso de flagrante delito.
c) Comunicación previa al Defensor del Pueblo.
d) Orden verbal de cualquier agente de la autoridad.

**20. El secreto de las comunicaciones puede limitarse:**

a) Por acuerdo de una comunidad autónoma.
b) Solo mediante resolución judicial.
c) Por decisión de cualquier Administración pública.
d) Por autorización de un superior jerárquico.

**21. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional conforme al:**

a) Artículo 18.
b) Artículo 19.
c) Artículo 21.
d) Artículo 23.

**22. El derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones se reconoce:**

a) Solo para cargos públicos.
b) Mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
c) Solo a través de medios de comunicación autorizados.
d) Únicamente en periodo electoral.

**23. El derecho de reunión reconocido por la Constitución exige que la reunión sea:**

a) Pública y autorizada previamente.
b) Pacífica y sin armas.
c) Convocada por un partido político.
d) Comunicada siempre al Tribunal Constitucional.

**24. La Constitución reconoce el derecho de asociación en el:**

a) Artículo 22.
b) Artículo 24.
c) Artículo 27.
d) Artículo 29.

**25. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos:**

a) Solo mediante partidos políticos.
b) Directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
c) Exclusivamente a través de sindicatos.
d) Solo en el ámbito municipal.

**26. La tutela judicial efectiva supone que todas las personas tienen derecho a obtenerla de jueces y tribunales:**

a) Sin que pueda producirse indefensión.
b) Solo si disponen de abogado particular.
c) Únicamente en materia penal.
d) Siempre mediante recurso de amparo directo.

**27. El principio de legalidad penal y sancionadora implica que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que:**

a) Sean consideradas socialmente incorrectas.
b) No constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en el momento de producirse.
c) Sean contrarias a instrucciones internas.
d) Hayan sido cometidas por imprudencia.

**28. La educación tendrá por objeto:**

a) La obtención obligatoria de una titulación universitaria.
b) El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
c) La formación profesional exclusivamente técnica.
d) La preparación para el servicio militar.

**29. El derecho a sindicarse libremente se reconoce en:**

a) El artículo 28.1.
b) El artículo 30.1.
c) El artículo 35.1.
d) El artículo 37.1.

**30. El derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses se reconoce en:**

a) El artículo 25.2.
b) El artículo 28.2.
c) El artículo 31.1.
d) El artículo 35.2.

**31. El derecho de petición podrá ejercerse:**

a) Solo individualmente.
b) Individual y colectivamente, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
c) Mediante manifestación directa ante las Cámaras.
d) Solo por asociaciones legalmente inscritas.

**32. El sistema tributario justo se inspira, entre otros, en los principios de:**

a) Progresividad y no confiscatoriedad.
b) Uniformidad absoluta y proporcionalidad fija.
c) Confiscación parcial y solidaridad municipal.
d) Reserva reglamentaria y discrecionalidad administrativa.

**33. La Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y a:**

a) La exención tributaria general.
b) La herencia.
c) La nacionalización sin indemnización.
d) La ocupación administrativa libre.

**34. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a:**

a) Una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.
b) Un puesto público garantizado.
c) La jubilación anticipada automática.
d) Un contrato indefinido obligatorio.

**35. La Constitución garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre representantes de trabajadores y empresarios, así como:**

a) La fuerza vinculante de los convenios.
b) La intervención obligatoria del Gobierno en todo convenio.
c) La nulidad de los acuerdos colectivos.
d) La prohibición de conflictos colectivos.

**36. La libertad de empresa se reconoce en el marco de:**

a) La economía planificada.
b) La economía de mercado.
c) La Administración institucional.
d) El sector público exclusivo.

**37. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice:**

a) Asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
b) Únicamente pensiones contributivas.
c) Solo protección sanitaria privada.
d) Prestaciones condicionadas a la residencia en una comunidad autónoma concreta.

**38. El derecho a la protección de la salud se reconoce en:**

a) El artículo 41.
b) El artículo 43.
c) El artículo 45.
d) El artículo 49.

**39. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que:**

a) Solo tienen derecho los ciudadanos españoles mayores de edad.
b) Todos tienen derecho.
c) Solo se accede mediante autorización administrativa.
d) Tienen derecho únicamente los residentes en municipios de más de 20.000 habitantes.

**40. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de:**

a) Conservarlo.
b) Financiarlo mediante impuesto directo específico.
c) Explotarlo libremente.
d) Sustituirlo por recursos tecnológicos.

**41. Los españoles tienen derecho a disfrutar de:**

a) Una vivienda digna y adecuada.
b) Una vivienda pública gratuita en todo caso.
c) Una vivienda en propiedad.
d) Una vivienda sin obligaciones fiscales.

**42. El artículo 49 de la Constitución se refiere especialmente a las políticas de:**

a) Juventud y deporte.
b) Personas con discapacidad.
c) Protección de consumidores.
d) Investigación científica.

**43. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I vinculan:**

a) Solo al Gobierno.
b) A todos los poderes públicos.
c) Solo al poder judicial.
d) A las comunidades autónomas, pero no al Estado.

**44. La tutela mediante procedimiento preferente y sumario y, en su caso, el recurso de amparo protegen principalmente:**

a) Los principios rectores del Capítulo tercero.
b) Las libertades y derechos del artículo 14 y de la Sección primera del Capítulo segundo del Título I.
c) Todos los derechos económicos sin excepción.
d) Los derechos de propiedad de las Administraciones públicas.

**45. El Defensor del Pueblo es:**

a) Un órgano del Gobierno encargado de dirigir la Administración.
b) El alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I.
c) Un magistrado del Tribunal Constitucional.
d) El representante ordinario del Estado en las comunidades autónomas.

**46. Con carácter general, determinados derechos pueden ser suspendidos cuando se acuerde:**

a) Cualquier crisis económica.
b) El estado de excepción o de sitio en los términos previstos constitucionalmente.
c) Una ley ordinaria de presupuestos.
d) Una instrucción del Ministerio del Interior.

**47. El Tribunal Constitucional se compone de:**

a) 10 miembros nombrados por el Congreso.
b) 12 miembros nombrados por el Rey.
c) 15 miembros elegidos por sufragio universal.
d) 20 miembros designados por el Gobierno.

**48. Entre las competencias del Tribunal Constitucional se encuentra conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en:**

a) El artículo 161.1.b.
b) El artículo 167.1.
c) El artículo 97.
d) El artículo 137.

**49. Los proyectos de reforma constitucional ordinaria deberán ser aprobados por:**

a) Mayoría simple de cada Cámara.
b) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
c) Mayoría absoluta del Congreso únicamente.
d) Un referéndum obligatorio en todos los casos.

**50. La revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte al Título preliminar, a la Sección primera del Capítulo segundo del Título I o al Título II, exige el procedimiento previsto en:**

a) El artículo 166.
b) El artículo 167.
c) El artículo 168.
d) El artículo 169.

**51. El Estatuto declara que el pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en comunidad autónoma con la denominación de:**

a) Región Valenciana.
b) Comunitat Valenciana.
c) Comunidad Autónoma de Valencia.
d) Generalitat Valenciana.

**52. El Estatuto de Autonomía es:**

a) Una ley ordinaria autonómica.
b) La norma institucional básica de la Comunitat Valenciana.
c) Un reglamento del Consell.
d) Una disposición administrativa de Les Corts.

**53. El territorio de la Comunitat Valenciana comprende:**

a) Los municipios de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
b) Solo las provincias de Valencia y Alicante.
c) Las comarcas que apruebe el Consell por decreto.
d) Los municipios adheridos mediante convenio.

**54. Tienen la condición política de valencianos:**

a) Todos los españoles nacidos en la Comunitat Valenciana, aunque residan fuera.
b) Los ciudadanos españoles que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana.
c) Todos los residentes extranjeros.
d) Solo quienes tengan vecindad civil valenciana.

**55. La bandera de la Comunitat Valenciana es:**

a) La Senyera tradicional compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta.
b) Una bandera blanca con el escudo de la Generalitat.
c) Tres franjas horizontales roja, amarilla y roja.
d) Una bandera azul con cuatro estrellas.

**56. La lengua propia de la Comunitat Valenciana es:**

a) El castellano.
b) El valenciano.
c) El catalán.
d) El valenciano y el castellano por igual como lenguas propias.

**57. El Estatuto establece que los dos idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana son:**

a) Valenciano y castellano.
b) Castellano e inglés.
c) Valenciano y francés.
d) Castellano únicamente, sin perjuicio de modalidades lingüísticas.

**58. La institución normativa del idioma valenciano es:**

a) El Consell Jurídic Consultiu.
b) La Acadèmia Valenciana de la Llengua.
c) La Sindicatura de Comptes.

d) El Comité Econòmic i Social.

**59. El desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará:**

a) La recuperación de los contenidos de los Fueros del histórico Reino de Valencia.
b) La sustitución del Estatuto por normas reglamentarias.
c) La supresión del derecho civil valenciano.
d) La desaparición de las instituciones tradicionales.

**60. Los valencianos, como ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en:**

a) Solo el Estatuto.
b) La Constitución Española, el ordenamiento de la Unión Europea y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
c) Únicamente las leyes de Les Corts.
d) Los reglamentos municipales.

**61. El derecho a una buena administración y al acceso a documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas se reconoce en:**

a) El artículo 9.1.
b) El artículo 13.1.
c) El artículo 20.1.
d) El artículo 67.1.

**62. La Generalitat debe velar para que mujeres y hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin discriminación:**

a) De acuerdo con el artículo 11.
b) De acuerdo con el artículo 16.
c) De acuerdo con el artículo 50.
d) De acuerdo con el artículo 66.

**63. La Generalitat procurará a las personas afectadas por discapacidad su integración y participación social y profesional, especialmente mediante:**

a) La eliminación de barreras arquitectónicas.
b) La supresión de prestaciones sociales.
c) La reserva de derechos solo a mayores de edad.
d) La exclusión de ayudas públicas.

**64. El Estatuto reconoce que la Generalitat garantizará el derecho de acceso a:**

a) Una vivienda digna de los ciudadanos valencianos.
b) Una vivienda gratuita en régimen de propiedad.
c) Una vivienda solo para empleados públicos.
d) Una vivienda exclusivamente rural.

**65. El derecho de los valencianos a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad se recoge en:**

a) El artículo 15.
b) El artículo 17.1.
c) El artículo 27.1.
d) El artículo 54.1.

**66. El derecho a gozar de una vida y un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado se reconoce en:**

a) El artículo 17.2.
b) El artículo 19.1.
c) El artículo 49.1.
d) El artículo 68.1.

**67. El Estatuto reconoce el derecho de acceso de los valencianos a las nuevas tecnologías y a que la Generalitat desarrolle políticas activas para impulsar:**

a) La sociedad de la información.
b) La unidad provincial obligatoria.
c) La Administración militar.
d) La supresión de la enseñanza pública.

**68. El conjunto de instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana constituye:**

a) El Consell.
b) Les Corts.
c) La Generalitat.
d) La Administración local valenciana.

**69. Forman parte de la Generalitat, como instituciones básicas:**

a) Les Corts, el President y el Consell.
b) Solo Les Corts y las diputaciones provinciales.
c) El Tribunal Constitucional y el Senado.
d) El Defensor del Pueblo y el Gobierno de España.

**70. La potestad legislativa dentro de la Comunitat Valenciana corresponde a:**

a) El Consell.
b) Les Corts.
c) La Sindicatura de Comptes.
d) Las diputaciones provinciales.

**71. Les Corts tienen su sede en:**

a) El Palau de la Generalitat.
b) El Palau dels Borja de la ciudad de Valencia.
c) La Diputación de Valencia.
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

**72. Entre las funciones de Les Corts se encuentra:**

a) Elegir al President de la Generalitat.
b) Nombrar directamente a los jueces valencianos.
c) Autorizar todos los contratos privados.
d) Dirigir la política exterior del Estado.

**73. El número de diputados y diputadas de Les Corts no será inferior a:**

a) 75.
b) 85.
c) 99.
d) 120.

**74. Los miembros de Les Corts son inviolables:**

a) Por las opiniones manifestadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.
b) Por cualquier acto privado.
c) Solo durante los periodos electorales.
d) Solo ante la jurisdicción civil.

**75. La iniciativa legislativa corresponde, con carácter general, a:**

a) Les Corts y el Consell.
b) Solo al President.
c) Solo al Gobierno de España.
d) Solo a los ayuntamientos.

**76. El President de la Generalitat será elegido por:**

a) El Consell.
b) Les Corts de entre sus miembros y nombrado por el Rey.
c) Los alcaldes de la Comunitat Valenciana.
d) El Senado.

**77. Si el candidato a President no obtiene mayoría absoluta en primera votación, la segunda votación se celebrará:**

a) A las 24 horas y exigirá mayoría absoluta.
b) A las 48 horas y bastará mayoría simple.
c) A los 15 días y exigirá mayoría de dos tercios.
d) Inmediatamente y bastará mayoría simple.

**78. El President de la Generalitat ostenta:**

a) La representación ordinaria del Estado en la Comunitat Valenciana y la más alta representación de la Comunitat Valenciana.
b) La presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
c) La dirección de Les Corts.
d) La jefatura de las diputaciones provinciales.

**79. El Consell es:**

a) El órgano colegiado de gobierno de la Generalitat que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria.
b) El órgano legislativo de la Comunitat Valenciana.
c) El órgano judicial superior valenciano.
d) Un órgano consultivo de las diputaciones.

**80. Los consellers son designados por:**

a) El Rey.
b) El President de la Generalitat.
c) Les Corts por mayoría de dos tercios.
d) El Congreso de los Diputados.

**81. El Consell responde políticamente ante Les Corts:**

a) De forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miembros por su gestión.
b) Solo de forma individual.
c) Solo ante el Tribunal Constitucional.
d) Únicamente cuando lo solicite el Rey.

**82. El Síndic de Greuges es:**

a) El alto comisionado de Les Corts para la defensa de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el Estatuto.
b) El órgano de control externo económico y presupuestario.
c) El órgano consultivo supremo del Consell.
d) El presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

**83. La Sindicatura de Comptes ejerce:**

a) El control externo económico y presupuestario de la actividad financiera de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público valenciano.
b) La potestad reglamentaria del Consell.
c) La defensa judicial de los ciudadanos.
d) La función normativa del idioma valenciano.

**84. En el ejercicio de sus competencias, la Generalitat gozará de:**

a) Las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado.
b) La soberanía plena sobre el territorio.
c) La potestad de reformar la Constitución.
d) Competencias exclusivas en relaciones internacionales del Estado.

**85. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre la organización de sus instituciones de autogobierno:**

a) En el marco del Estatuto.
b) Solo si lo autoriza el Senado.
c) Por delegación anual del Gobierno.
d) Únicamente mediante reglamento estatal.

**86. La conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano es competencia:**

a) Exclusiva de la Generalitat.
b) Exclusiva del Estado.
c) Compartida con los ayuntamientos.
d) De las diputaciones provinciales.

**87. La cultura aparece en el Estatuto como:**

a) Competencia exclusiva de la Generalitat.
b) Competencia exclusiva del Estado.
c) Materia prohibida a las comunidades autónomas.
d) Competencia municipal obligatoria.

**88. La ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda figuran como competencia exclusiva de la Generalitat en:**

a) El artículo 49.1.9.ª.
b) El artículo 50.6.
c) El artículo 61.1.
d) El artículo 70.2.

**89. La protección civil y la seguridad pública aparecen en el Estatuto como competencia de la Generalitat, sin perjuicio de la competencia estatal en materia de seguridad pública, en:**

a) El artículo 49.3.14.ª.
b) El artículo 17.2.
c) El artículo 28.1.
d) El artículo 72.g.

**90. En el marco de la legislación básica del Estado, corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de:**

a) Protección del medio ambiente, sin perjuicio de sus facultades para establecer normas adicionales de protección.
b) Defensa nacional.
c) Nacionalidad, inmigración y extranjería en exclusiva.
d) Relaciones internacionales del Estado.

**91. En materia de legislación laboral, corresponde a la Generalitat:**

a) La ejecución de la legislación del Estado, sin perjuicio de la alta inspección estatal, y el fomento activo de la ocupación.
b) La aprobación del Estatuto de los Trabajadores.
c) La regulación exclusiva de las condiciones básicas de todos los trabajadores del Estado.
d) La supresión de la alta inspección del Estado.

**92. La organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana es:**

a) Competencia exclusiva de la Generalitat.
b) Competencia exclusiva de los ayuntamientos.
c) Competencia exclusiva del Senado.
d) Competencia de las diputaciones provinciales sin intervención autonómica.

**93. Los convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios en materias de competencia exclusiva, celebrados con el Estado u otras comunidades autónomas, deberán ser:**

a) Aprobados por Les Corts y comunicados a las Cortes Generales.
b) Aprobados únicamente por el President.
c) Autorizados por cada ayuntamiento afectado.
d) Sometidos siempre a referéndum autonómico.

**94. Las relaciones de la Comunitat Valenciana con el Estado y las demás comunidades autónomas se fundamentan en:**

a) Lealtad institucional y solidaridad.
b) Jerarquía administrativa y subordinación municipal.
c) Independencia y soberanía plena.
d) Competencia económica y exclusividad territorial.

**95. La Comunitat Valenciana tendrá una Delegación en Bruselas como órgano administrativo de:**

a) Representación, defensa y promoción de sus intereses multisectoriales ante las instituciones y órganos de la Unión Europea.
b) Control de los tribunales europeos.
c) Aprobación de tratados internacionales.
d) Dirección de la política exterior española.

**96. En materia de acción exterior, la Generalitat podrá:**

a) Participar en la acción exterior del Estado cuando incida en el ámbito de sus competencias.
b) Celebrar tratados internacionales vinculantes por sí sola.
c) Dirigir la representación diplomática de España.
d) Sustituir al Gobierno del Estado ante la Unión Europea.

**97. Las entidades locales comprendidas en el territorio de la Comunitat Valenciana administran con autonomía:**

a) Sus asuntos propios, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto.
b) Todas las competencias estatales.
c) Las relaciones internacionales municipales.
d) Las competencias sanitarias estatales sin límite.

**98. Los municipios estarán regidos por:**

a) Ayuntamientos de carácter representativo, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
b) Consejos comarcales nombrados por la Generalitat.
c) Diputaciones provinciales elegidas por sorteo.
d) Órganos administrativos designados por el Estado.

**99. Las Diputaciones Provinciales son expresión, dentro de la Comunitat Valenciana, de:**

a) La autonomía provincial.
b) La soberanía de cada provincia.
c) La Administración periférica del Estado exclusivamente.
d) La acción exterior valenciana.

**100. La financiación de la Generalitat se basa en los principios de:**

a) Autonomía, suficiencia y solidaridad.
b) Unidad, jerarquía y dependencia.
c) Proporcionalidad, confiscación y centralización.
d) Eficacia, publicidad y tutela judicial.

# Test Soluciones Tema 1

JOSEP MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

## EL CUESTIONARIO CONSTA DE 100 RESPUESTAS

| Pregunta | Respuesta correcta | Artículo de referencia |
|---|---|---|
| **1. Según la Constitución Española, España se constituye en:** | B) Un Estado social y democrático de Derecho. | Art. 1.1 CE |
| **2. ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español?** | B) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. | Art. 1.1 CE |
| **3. La soberanía nacional reside en:** | C) El pueblo español. | Art. 1.2 CE |
| **4. La forma política del Estado español es:** | A) La monarquía parlamentaria. | Art. 1.3 CE |
| **5. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y reconoce y garantiza:** | C) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas. | Art. 2 CE |
| **6. ¿Cuál es la lengua española oficial del Estado?** | A) El castellano. | Art. 3.1 CE |
| **7. La bandera de España está formada por:** | B) Tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. | Art. 4.1 CE |
| **8. La capital del Estado es:** | B) La villa de Madrid. | Art. 5 CE |
| **9. Los partidos políticos, según la Constitución:** | B) Expresan el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. | Art. 6 CE |
| **10. Las Fuerzas Armadas tienen como misión, entre otras:** | B) Garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. | Art. 8.1 CE |
| **11. ¿Qué principio garantiza la Constitución en el artículo 9.3?** | B) La publicidad de las normas. | Art. 9.3 CE |
| **12. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento de:** | B) El orden político y la paz social. | Art. 10.1 CE |
| **13. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con:** | B) La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por España. | Art. 10.2 CE |
| **14. Los españoles son mayores de edad a los:** | B) 18 años. | Art. 12 CE |
| **15. El derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social se recoge en:** | B) El artículo 14. | Art. 14 CE |
| **16. El derecho a la vida y a la integridad física y moral implica que:** | B) Nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. | Art. 15 CE |
| **17. La libertad ideológica, religiosa y de culto se garantiza:** | A) Sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. | Art. 16.1 CE |
| **18. La detención preventiva no podrá durar más de:** | C) 72 horas como plazo máximo, y solo el tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. | Art. 17.2 CE |
| **19. La entrada o registro en un domicilio requiere, con carácter general:** | B) Consentimiento del titular o resolución judicial, salvo caso de flagrante delito. | Art. 18.2 CE |
| **20. El secreto de las comunicaciones puede limitarse:** | B) Solo mediante resolución judicial. | Art. 18.3 CE |
| **21. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional conforme al:** | B) Artículo 19. | Art. 19 CE |
| **22. El derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones se reconoce:** | B) Mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. | Art. 20.1.a CE |
| **23. El derecho de reunión reconocido por la Constitución exige que la reunión sea:** | B) Pacífica y sin armas. | Art. 21.1 CE |
| **24. La Constitución reconoce el derecho de asociación en el:** | A) Artículo 22. | Art. 22.1 CE |
| **25. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos:** | B) Directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. | Art. 23.1 CE |
| **26. La tutela judicial efectiva supone que todas las personas tienen derecho a obtenerla de jueces y tribunales:** | A) Sin que pueda producirse indefensión. | Art. 24.1 CE |
| **27. El principio de legalidad penal y sancionadora implica que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que:** | B) No constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en el momento de producirse. | Art. 25.1 CE |
| **28. La educación tendrá por objeto:** | B) El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. | Art. 27.2 CE |
| **29. El derecho a sindicarse libremente se reconoce en:** | A) El artículo 28.1. | Art. 28.1 CE |

| Pregunta | Respuesta correcta | Artículo de referencia |
|---|---|---|
| **30. El derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses se reconoce en:** | B) El artículo 28.2. | Art. 28.2 CE |
| **31. El derecho de petición podrá ejercerse:** | B) Individual y colectivamente, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. | Art. 29.1 CE |
| **32. El sistema tributario justo se inspira, entre otros, en los principios de:** | A) Progresividad y no confiscatoriedad. | Art. 31.1 CE |
| **33. La Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y a:** | B) La herencia. | Art. 33.1 CE |
| **34. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a:** | A) Una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. | Art. 35.1 CE |
| **35. La Constitución garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre representantes de trabajadores y empresarios, así como:** | A) La fuerza vinculante de los convenios. | Art. 37.1 CE |
| **36. La libertad de empresa se reconoce en el marco de:** | B) La economía de mercado. | Art. 38 CE |
| **37. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice:** | A) Asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. | Art. 41 CE |
| **38. El derecho a la protección de la salud se reconoce en:** | B) El artículo 43. | Art. 43.1 CE |
| **39. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que:** | B) Todos tienen derecho. | Art. 44.1 CE |
| **40. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de:** | A) Conservarlo. | Art. 45.1 CE |
| **41. Los españoles tienen derecho a disfrutar de:** | A) Una vivienda digna y adecuada. | Art. 47 CE |
| **42. El artículo 49 de la Constitución se refiere especialmente a las políticas de:** | B) Personas con discapacidad. | Art. 49 CE |
| **43. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I vinculan:** | B) A todos los poderes públicos. | Art. 53.1 CE |
| **44. La tutela mediante procedimiento preferente y sumario y, en su caso, el recurso de amparo protegen principalmente:** | B) Las libertades y derechos del artículo 14 y de la Sección primera del Capítulo segundo del Título I. | Art. 53.2 CE |
| **45. El Defensor del Pueblo es:** | B) El alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I. | Art. 54 CE |
| **46. Con carácter general, determinados derechos pueden ser suspendidos cuando se acuerde:** | B) El estado de excepción o de sitio en los términos previstos constitucionalmente. | Art. 55.1 CE |
| **47. El Tribunal Constitucional se compone de:** | B) 12 miembros nombrados por el Rey. | Art. 159.1 CE |
| **48. Entre las competencias del Tribunal Constitucional se encuentra conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en:** | A) El artículo 161.1.b. | Art. 161.1.b CE |
| **49. Los proyectos de reforma constitucional ordinaria deberán ser aprobados por:** | B) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. | Art. 167.1 CE |
| **50. La revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte al Título preliminar, a la Sección primera del Capítulo segundo del Título I o al Título II, exige el procedimiento previsto en:** | C) El artículo 168. | Art. 168.1 CE |
| **51. El Estatuto declara que el pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en comunidad autónoma con la denominación de:** | B) Comunitat Valenciana. | Art. 1.1 EACV |
| **52. El Estatuto de Autonomía es:** | B) La norma institucional básica de la Comunitat Valenciana. | Art. 1.2 EACV |
| **53. El territorio de la Comunitat Valenciana comprende:** | A) Los municipios de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. | Art. 2 EACV |
| **54. Tienen la condición política de valencianos:** | B) Los ciudadanos españoles que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana. | Art. 3.1 EACV |
| **55. La bandera de la Comunitat Valenciana es:** | A) La Senyera tradicional compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta. | Art. 4.1 EACV |
| **56. La lengua propia de la Comunitat Valenciana es:** | B) El valenciano. | Art. 6.1 EACV |
| **57. El Estatuto establece que los dos idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana son:** | A) Valenciano y castellano. | Art. 6.2 EACV |
| **58. La institución normativa del idioma valenciano es:** | B) La Acadèmia Valenciana de la Llengua. | Art. 6.8 EACV |
| **59. El desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará:** | A) La recuperación de los contenidos de los Fueros del histórico Reino de Valencia. | Art. 7.1 EACV |
| **60. Los valencianos, como ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en:** | B) La Constitución Española, el ordenamiento de la Unión Europea y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. | Art. 8.1 EACV |

| Pregunta | Respuesta correcta | Artículo de referencia |
|---|---|---|
| **61. El derecho a una buena administración y al acceso a documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas se reconoce en:** | A) El artículo 9.1. | Art. 9.1 EACV |
| **62. La Generalitat debe velar para que mujeres y hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin discriminación:** | A) De acuerdo con el artículo 11. | Art. 11 EACV |
| **63. La Generalitat procurará a las personas afectadas por discapacidad su integración y participación social y profesional, especialmente mediante:** | A) La eliminación de barreras arquitectónicas. | Art. 13.2 EACV |
| **64. El Estatuto reconoce que la Generalitat garantizará el derecho de acceso a:** | A) Una vivienda digna de los ciudadanos valencianos. | Art. 16 EACV |
| **65. El derecho de los valencianos a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad se recoge en:** | B) El artículo 17.1. | Art. 17.1 EACV |
| **66. El derecho a gozar de una vida y un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado se reconoce en:** | A) El artículo 17.2. | Art. 17.2 EACV |
| **67. El Estatuto reconoce el derecho de acceso de los valencianos a las nuevas tecnologías y a que la Generalitat desarrolle políticas activas para impulsar:** | A) La sociedad de la información. | Art. 19.2 EACV |
| **68. El conjunto de instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana constituye:** | C) La Generalitat. | Art. 20.1 EACV |
| **69. Forman parte de la Generalitat, como instituciones básicas:** | A) Les Corts, el President y el Consell. | Art. 20.2 EACV |
| **70. La potestad legislativa dentro de la Comunitat Valenciana corresponde a:** | B) Les Corts. | Art. 21.1 EACV |
| **71. Les Corts tienen su sede en:** | B) El Palau dels Borja de la ciudad de Valencia. | Art. 21.2 EACV |
| **72. Entre las funciones de Les Corts se encuentra:** | A) Elegir al President de la Generalitat. | Art. 22.a EACV |
| **73. El número de diputados y diputadas de Les Corts no será inferior a:** | C) 99. | Art. 23.1 EACV |
| **74. Los miembros de Les Corts son inviolables:** | A) Por las opiniones manifestadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. | Art. 23.3 EACV |
| **75. La iniciativa legislativa corresponde, con carácter general, a:** | A) Les Corts y el Consell. | Art. 26.1 EACV |
| **76. El President de la Generalitat será elegido por:** | B) Les Corts de entre sus miembros y nombrado por el Rey. | Art. 27.1 EACV |
| **77. Si el candidato a President no obtiene mayoría absoluta en primera votación, la segunda votación se celebrará:** | B) A las 48 horas y bastará mayoría simple. | Art. 27.4 EACV |
| **78. El President de la Generalitat ostenta:** | A) La representación ordinaria del Estado en la Comunitat Valenciana y la más alta representación de la Comunitat Valenciana. | Art. 28.1 EACV |
| **79. El Consell es:** | A) El órgano colegiado de gobierno de la Generalitat que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria. | Art. 29.1 EACV |
| **80. Los consellers son designados por:** | B) El President de la Generalitat. | Art. 29.2 EACV |
| **81. El Consell responde políticamente ante Les Corts:** | A) De forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miembros por su gestión. | Art. 30 EACV |
| **82. El Síndic de Greuges es:** | A) El alto comisionado de Les Corts para la defensa de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el Estatuto. | Art. 38 EACV |
| **83. La Sindicatura de Comptes ejerce:** | A) El control externo económico y presupuestario de la actividad financiera de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público valenciano. | Art. 39 EACV |
| **84. En el ejercicio de sus competencias, la Generalitat gozará de:** | A) Las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado. | Art. 48 EACV |
| **85. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre la organización de sus instituciones de autogobierno:** | A) En el marco del Estatuto. | Art. 49.1.1.ª EACV |
| **86. La conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano es competencia:** | A) Exclusiva de la Generalitat. | Art. 49.1.2.ª EACV |
| **87. La cultura aparece en el Estatuto como:** | A) Competencia exclusiva de la Generalitat. | Art. 49.1.4.ª EACV |
| **88. La ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda figuran como competencia exclusiva de la Generalitat en:** | A) El artículo 49.1.9.ª. | Art. 49.1.9.ª EACV |
| **89. La protección civil y la seguridad pública aparecen en el Estatuto como competencia de la Generalitat, sin perjuicio de la competencia estatal en materia de seguridad pública, en:** | A) El artículo 49.3.14.ª. | Art. 49.3.14.ª EACV |
| **90. En el marco de la legislación básica del Estado, corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de:** | A) Protección del medio ambiente, sin perjuicio de sus facultades para establecer normas adicionales de protección. | Art. 50.6 EACV |

| Pregunta | Respuesta correcta | Artículo de referencia |
|---|---|---|
| **91. En materia de legislación laboral, corresponde a la Generalitat:** | A) La ejecución de la legislación del Estado, sin perjuicio de la alta inspección estatal, y el fomento activo de la ocupación. | Art. 51.1.1.ª EACV |
| **92. La organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana es:** | A) Competencia exclusiva de la Generalitat. | Art. 54.1 EACV |
| **93. Los convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios en materias de competencia exclusiva, celebrados con el Estado u otras comunidades autónomas, deberán ser:** | A) Aprobados por Les Corts y comunicados a las Cortes Generales. | Art. 59.1 EACV |
| **94. Las relaciones de la Comunitat Valenciana con el Estado y las demás comunidades autónomas se fundamentan en:** | A) Lealtad institucional y solidaridad. | Art. 59.3 EACV |
| **95. La Comunitat Valenciana tendrá una Delegación en Bruselas como órgano administrativo de:** | A) Representación, defensa y promoción de sus intereses multisectoriales ante las instituciones y órganos de la Unión Europea. | Art. 61.1 EACV |
| **96. En materia de acción exterior, la Generalitat podrá:** | A) Participar en la acción exterior del Estado cuando incida en el ámbito de sus competencias. | Art. 62.1 EACV |
| **97. Las entidades locales comprendidas en el territorio de la Comunitat Valenciana administran con autonomía:** | A) Sus asuntos propios, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto. | Art. 63.1 EACV |
| **98. Los municipios estarán regidos por:** | A) Ayuntamientos de carácter representativo, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. | Art. 64.1 EACV |
| **99. Las Diputaciones Provinciales son expresión, dentro de la Comunitat Valenciana, de:** | A) La autonomía provincial. | Art. 66.1 EACV |
| **100. La financiación de la Generalitat se basa en los principios de:** | A) Autonomía, suficiencia y solidaridad. | Art. 67.1 EACV |